

GELİŞMİŞ GİZLİLİK VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

(Advanced Non-Disclosure and Technology Protection Agreement)

Bu Sözleşme, 16 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

A Tarafı: Helios Enterprise Software A.Ş.

B Tarafı: NovaMind Artificial Intelligence Ltd.

Taraflar birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Amaç

Taraflar; yapay zekâ destekli doküman yönetimi, semantik arama, sözleşme analizi, üretken yapay zekâ ve veri işleme teknolojileri kapsamında potansiyel iş birliği amacıyla belirli bilgileri paylaşabileceklerini kabul ederler.

2. Tanımlar

Gizli Bilgi

Taraflardan biri tarafından diğerine açıklanan her türlü teknik, ticari, operasyonel veya hukuki bilgi.

Müşteri Verisi

Son kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen belgeler, metadata, loglar ve ilişkili içerikler.

Türetilmiş Veri (Derived Data)

Embeddingler, istatistiksel çıktılar, kullanım metrikleri, anonimleştirilmiş veri kümeleri ve model performans verileri.

Arka Plan Fikri Mülkiyet (Background IP)

Tarafların işbu sözleşme öncesinde sahip oldukları teknolojiler.

Proje Çıktıları (Foreground IP)

İş birliği kapsamında geliştirilen yeni yazılımlar, modeller ve dokümantasyonlar.

3. Gizli Bilgilerin Kullanımı

Taraflar, gizli bilgileri yalnızca iş birliğinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi amacıyla kullanacaktır.

Bilgilere erişim:

- çalışanlar,
- danışmanlar,
- iştirakler,
- bulut hizmet sağlayıcıları,
- alt yükleniciler

ile sınırlı tutulacaktır.

Bu kişiler uygun gizlilik yükümlülükleri altında olmalıdır.

4. Bulut Hizmet Sağlayıcıları

Taraflar;

- AWS,
- Azure,
- Google Cloud,
- eşdeğer hizmet sağlayıcılarını

kullanabilirler.

Bulut sağlayıcılarının kendi altyapısal yedekleme süreçleri, işbu sözleşme kapsamında yetkisiz açıklama sayılmayacaktır.

5. Alt İşleyenler (Subprocessors)

Taraflar, hizmetlerin sunulması amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından yararlanabilir.

Taraflardan biri talep ettiğinde mevcut alt işleyenlerin listesi makul süre içerisinde paylaşılacaktır.

Yeni alt işleyenlerin eklenmesi halinde diğer tarafa önceden bildirim yapılması makul ölçüde hedeflenecektir.

6. Veri Lokasyonu

Müşteri verileri, hizmetin gerektirdiği ölçüde farklı ülkelerde işlenebilir.

Taraflar mümkün olduğu ölçüde veri yerleşim tercihlerini dikkate alacaktır.

7. Kişisel Veriler

Taraflar yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun hareket edeceklerini kabul eder.

Taraflar uygun teknik ve idari tedbirleri uygulayacaktır.

Bir güvenlik ihlalinin öğrenilmesi halinde ilgili taraf diğer tarafa gecikmeksizin bildirimde bulunacaktır.

8. Yapay Zekâ Modellerinin Eğitimi

Taraflar, diğer Tarafın açık yazılı izni olmaksızın Müşteri Verilerini temel model eğitimi amacıyla kullanmayacaktır.

Bununla birlikte hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla anonimleştirilmiş veya toplulaştırılmış verilerden yararlanılabilir.

9. Anonimleştirilmiş Veriler

Anonimleştirilmiş veriler;

- analiz,
- performans ölçümü,
- ürün geliştirme,
- güvenlik iyileştirmeleri

amacıyla kullanılabilir.

Anonimleştirme yönteminin yeterliliği, ilgili mevzuat ve endüstri standartları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

10. Embedding ve Türetilmiş Veriler

Taraflar, müşteri belgelerinden oluşturulan embeddinglerin ve indekslerin hizmetin sunulması amacıyla işlenebileceğini kabul eder.

Embeddinglerden elde edilen istatistiksel bilgiler ve toplu kullanım verileri hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

11. Arka Plan Fikri Mülkiyet

Tarafların sözleşme öncesinde sahip oldukları tüm teknolojiler münhasıran ilgili Tarafa ait olmaya devam edecektir.

Hiçbir hüküm örtülü lisans doğurmaz.

12. Proje Çıktıları

İş birliği sürecinde geliştirilen yeni çözümlerin mülkiyeti, ilgili proje sözleşmesinde ayrıca düzenlenecektir.

Taraflar aksi kararlaştırılmadıkça proje çıktılarının ortak kullanımına yönelik iyi niyetli müzakereler yürütmeyi kabul eder.

13. Açık Kaynak Yazılımlar

Taraflar açık kaynak bileşenler kullanabilir.

Her Taraf kullandığı açık kaynak lisanslarına uygun hareket etmekten sorumludur.

Copyleft lisanslarından kaynaklanan yükümlülükler ilgili Tarafça yönetilecektir.

14. Source Code Escrow

Taraflar, gerekli görülmesi halinde kaynak kod emanet mekanizması kurulmasını değerlendirebilir.

Escrow koşulları ayrıca belirlenecektir.

15. Güvenlik Standartları

Taraflar;

- erişim kontrolü,
- loglama,
- şifreleme,
- yedekleme,
- güvenlik testleri

gibi makul güvenlik önlemlerini uygulamayı hedefleyecektir.

16. Denetim Hakları

Taraflardan biri, yılda bir defadan fazla olmamak üzere diğer taraftan makul güvence sağlayacak bilgi ve belgeleri talep edebilir.

Denetim faaliyetleri diğer müşterilerin gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde yürütülecektir.

17. Güvenlik Olayları

Taraflar önemli güvenlik olayları konusunda iş birliği yapacaktır.

Güvenlik olayına ilişkin ayrıntılı teknik bilgilerin paylaşımı, ilgili güvenlik riskleri dikkate alınarak sınırlandırılabilir.

18. Süre

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer.

Taraflardan biri 60 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

Gizlilik yükümlülükleri sözleşmenin sona ermesinden itibaren 7 yıl boyunca devam eder.

Ticari sırlar bakımından koruma yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde devam eder.

19. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Tarafların toplam sorumluluğu, son 12 ay içerisinde ödenmiş toplam sözleşme bedeli ile sınırlıdır.

Ancak;

- kasıt,
- ağır ihmal,
- gizlilik ihlali,
- fikri mülkiyet ihlali

bakımından bu sınırlama uygulanmayabilir.

20. Benchmarking Kısıtlaması

Taraflardan hiçbiri diğer Tarafın ürünleri hakkında kamuya açık performans karşılaştırmaları yayımlamayacaktır.

Taraflar karşılıklı yazılı onay ile benchmark sonuçlarını paylaşabilir.

21. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar öncelikle iyi niyetli müzakereler yürütecektir.

Uyuşmazlığın çözülememesi halinde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları uygulanacaktır.

Tahkim dili İngilizce olacaktır.

22. Son Hükümler

İşbu sözleşme taraflar arasındaki tüm gizlilik mutabakatını oluşturur.

Değişiklikler yazılı olmadıkça geçerli olmayacaktır.

Elektronik imzalar geçerli kabul edilir.

Helios Enterprise Software A.Ş.

Yetkili İmza

NovaMind Artificial Intelligence Ltd.

Yetkili İmza